

4

NIK LIANA BINTI A. SAMAT

lwn

HIBATUL HAKIMI BIN JAMALUDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel) dan Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)]

Kes Permohonan Semakan No. 10000-003-0073-2018

Peguam Syarie Pemohon : Puan Razinah Mohamad Zalman daripada Tetuan Razinah Mohamad & Associates

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan permohonan semakan ke atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam Kes Mal No 10300-074-0052-2018 bertarikh 4 Jun 2018 berkaitan arahan Mahkamah yang mengarahkan Pemohon menyerahkan anak bernama Kauthar Bella Binti Hibatul Hakimi kepada Responden pada 9 Julai 2018 bagi tempoh seminggu.

[2] Sebelum daripada itu, Mahkamah Tinggi Syariah pada 14 Jun 2017 telah mengeluarkan Perintah Persetujuan dalam Kes Interim Hadhanah (Kes Mal No 10300-038-0135-2017) yang berkuatkuasa sehingga kes Interim Hadhanah diputuskan iaitu:-

“ ...

2. *Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Anak yang bernama Kauthar Bella Binti Hibatul Hakimi (No Daftar: DE 90252) yang lahir pada 9.7.2015 diberi kepada Plaintiff, Hibatul Hakimi Bin Jamaludin (No. K/P: 900528-14-5413) dan Defendan Nik Liana Binti A Samat (No K/P:910806-11-5062) secara bergilir-gilir iaitu selama 2 minggu di mana bermula 7.6.2017 sehingga 21.6.2017 diberikan kepada Defendan dan bermula 21.6.2017 sehingga 5.7.2017 diberikan kepada Plaintiff. Turutan ini akan berturutan sehingga Permohonan No. 10300-038-0135-2017 diputuskan oleh Mahkamah Yang Mulia ini”.*

[3] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini atas alasan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf serta melangkaui bidangkuasa Mahkamah serta melampaui kuasa sedia adanya apabila membuat perintah dan/atau arahan pada 4 Jun 2018 dalam kes 10300-074-0052-2018. Perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara pada 4 Jun 2018 adalah tidak teratur, tidak sah dan terbatal kerana tiada pematuhan terhadap seksyen 187 serta seksyen 188(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 oleh Responden.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 9 Ogos 2014 dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah pada 17 Oktober 2017.

[5] Pada 2 Mac 2017, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Hadhanah dan seterusnya pada 17 April 2017 memfailkan Tuntutan Hadhanah.

[6] Pada 14 Jun 2017, Pihak-pihak telah merekodkan persetujuan di hadapan Mahkamah untuk Mahkamah mengeluarkan perintah persetujuan dalam kes Interim Hadhanah sementara kes Interim Hadhanah diputuskan.

[7] Selanjutnya pada 19 Januari 2018, Responden telah memfailkan Permohonan Kebenaran Untuk Mendapatkan Perintah Pengkomitan secara ex-parte bagi pelaksanaan Perintah Persetujuan Interim Hadhanah dan telah dibenarkan oleh Mahkamah pada 5 Februari 2018.

[8] Semasa sebutan kes (notis tunjuk sebab) pada 3 Mei 2018, YA Hakim Bicara telah mengeluarkan arahan bahawa Pemohon diperintahkan menyerahkan anak tersebut kepada jagaan Responden bagi tempoh selama 2 minggu, kemudiannya pada 4 Jun 2018 pula Hakim Bicara telah mengarahkan Pemohon memberikan anak tersebut kepada Responden bagi tempoh satu minggu bermula pada 9 Julai 2018.

[9] Pemohon mendakwa tidak pernah menyatakan persetujuan terhadap apa-apa perintah dan/atau arahan tersebut sama ada pada 3 Mei 2018 ataupun pada 4 Jun 2018 dan telah menyatakan pendirian Pemohon dengan tegas kepada sidang Mahkamah pada 4 Jun 2018.

[10] Pemohon percaya bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana telah mengeluarkan perintah bertentangan dengan aturan dan undang-undang kerana tidak ada permohonan interlocutori atau permohonan lisan dibuat oleh pihak-pihak untuk pertimbangan Mahkamah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Kami berpuas hati bahawa bagi maksud semakan ini kami mempunyai bidangkuasa berdasarkan peruntukan seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, 2003. Dalam hal ini dengan hormatnya kami juga merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal No. 14000-003-0033-2012* yang menegaskan bahawa kes yang masih dalam prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[12] Berikutan daripada itu kami telah memanggil dan menyemak rekod prosiding Kes Mal No: 10300-074-0052-2018 yang dikendalikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Berdasarkan proses semakan yang telah dijalankan, kami dapati bahawa :-

- 12.1 Pada 4 Jun 2018, YA Hakim Bicara telah mengeluarkan arahan bahawa ***“Kebenaran untuk 1 minggu bapa menjaga anak bermula 9.7.2018”***. Arahan tersebut telah dikeluarkan dalam prosiding kes notis tunjuk sebab (komital) iaitu Kes Mal No 10300-074-0052-2018. Arahan baru berkenaan adalah berbeza dengan perintah persetujuan

bersama yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah pada 14 Jun 2017 dari segi tempoh penjagaan.

12.2 Kami dapati bahawa arahan tersebut telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara tanpa ada apa-apa permohonan perubahan perintah difailkan atau dipohon oleh pihak-pihak terhadap Perintah Persetujuan Interim Hadhanah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah. Perkara ini adalah tidak selaras dengan kehendak peruntukan seksyen 187 dan seksyen 16 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

12.3 Berdasarkan nota keterangan pada 4 Jun 2018, kami dapati YA Hakim Bicara juga telah mengeluarkan arahan tanpa menyatakan apa-apa sebab atau alasan sebagai penjelasan.

12.4 YA Hakim Bicara juga terkhilaf kerana mengeluarkan perintah tersebut dalam prosiding kes notis tunjuk sebab sedangkan dalam masa yang sama kes interim hadhanah masih berjalan dan belum diputuskan oleh Mahkamah.

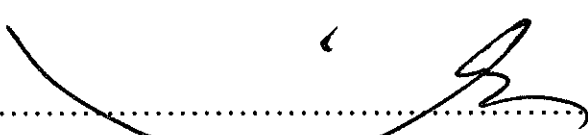
[13] Berdasarkan kepada dapatan yang telah dinyatakan di atas kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mematuhi prosedur dalam mengendalikan kes notis tunjuk sebab kerana mengeluarkan arahan baru pada 4 Jun 2018 tanpa ada permohonan secara bertulis atau lisan daripada pihak-pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon SERTA menjalankan semakan ke atas rekod-rekod dalam fail Kes Mal No: 10300-074-0052-2018, MAKA Kami sebulat suara berpuas hati membuat keputusan seperti berikut :-

1. Permohonan Pemohon DITERIMA; dan
2. Perintah yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 4 Jun 2018 dalam Kes Mal No 10300-074-0052-2018 adalah DIBATALKAN.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **Y.A.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **Y.A PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

- 
-
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor